

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 158/2536 นาย ไพศาล ริมประ โคน กับพวก โจทก์
องค์การ ส่งเสริม กิจการ โค นม แห่ง
ประเทศ ไทย กับพวก
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ.ประกันชีวิต พ.ศ.2510 มาตรา 31

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 10

ตามคำฟ้องของโจทก์ได้ความแต่เพียงว่า จำเลยออกคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาโทษทางวินัยโจทก์ข้อหากระทำผิดวินัยเท่านั้น จำเลยจะมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการสอบสวนโจทก์หรือไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะนำมาพิจารณาในชั้นนี้ โจทก์จะมีความผิดหรือไม่ก็ต้องรอฟังผลการสอบสวนก่อน กรณียังถือไม่ได้ว่าจำเลยโต้แย้งสิทธิของโจทก์ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทองค์การของรัฐใช้ชื่อย่อว่า อ.ส.ค. ขณะเกิดเหตุมีจำเลยที่ 2 เป็นผู้ทำการแทนผู้อำนวยการ โจทก์ทั้งสองเป็นพนักงานของจำเลยที่ 1 โดยโจทก์ที่ 1 ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกตรวจความปลอดภัยในงาน โจทก์ที่ 2 ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2535 จำเลยที่ 1 ออกคำสั่งที่ 285/2535 เรื่อง สอบวินัยพนักงาน โดยมี

จำเลยที่ 2 เป็นผู้ลงนามในคำสั่ง กล่าวหาว่า โจทก์ทั้งสองได้นำความเห็นเสนอแนะ
ต่ออดีตุอำนวยการ อ.ส.ค. ตลอดจนดำเนินการฟ้องร้องต่อศาล ซึ่งการกระทำดัง
กล่าวเป็นการขัดต่อข้อบังคับ อ.ส.ค.ว่าด้วยการบรรจุการแต่งตั้ง การถอดถอน การ
เลื่อนขั้นเงินเดือนระเบียบวินัย การลงโทษ และการร้องทุกข์ของพนักงาน (ฉบับที่
7)พ.ศ. 2515 ข้อ 39, ข้อ 40, ข้อ 42 และข้อ 48 เพราะในขณะออกคำสั่งโจทก์ที่ 1
ดำรงตำแหน่งในระดับหัวหน้าแผนกโจทก์ที่ 2 ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนัก หาก
จำเลยทั้งสองประสงค์จะตั้งกรรมการสอบสวนพิจารณาทางวินัยแก่โจทก์ทั้งสอง
จำเลยที่ 2 จะต้องนำเรื่องเสนอต่อประธานคณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการ
โคนมแห่งประเทศไทยให้พิจารณาและลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
พิจารณาโทษทางวินัยแต่จำเลยที่ 2 หาได้ดำเนินการตามขั้นตอนของข้อบังคับดัง
กล่าวไม่การกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นเหตุให้โจทก์ทั้งสองได้รับความเสียหายต่อ
ชื่อเสียงของตนเองและวงศ์ตระกูล ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองเพิกถอนคำสั่งที่
285/2535 หากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา
ของจำเลยทั้งสอง ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ทั้งสองรวม
เป็นเงิน 5,000,000 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดัง
กล่าวนับตั้งแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ กับให้จำเลยทั้งสองนำคำพิพากษาของ
ศาลพิมพ์ในหนังสือข่าว อ.ส.ค. ฉบับที่ออกในเดือนถัดจากเดือนที่ศาลมีคำพิพากษา

ศาลแรงงานกลางสั่งว่า จำเลยเพียงแต่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
พิจารณาโทษทางวินัยของโจทก์ทั้งสอง กรณีจะเป็นความผิดหรือไม่ต้องรอผลของ
การสอบสวนก่อน ยังถือไม่ได้ว่าจำเลยทั้งสองได้แย่งสิทธิของโจทก์ทั้งสองโจทก์ทั้ง
สองจึงไม่มีอำนาจฟ้องให้ยกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาว่า โจทก์ทั้งสองมีอำนาจฟ้อง

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "เห็นว่า ตามคำฟ้องของโจทก์ได้ความแต่เพียงว่าจำเลยทั้งสองออกคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาโทษทางวินัย โจทก์ทั้งสองข้อหากระทำผิดวินัยเท่านั้นจำเลยทั้งสองจะมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการสอบสวนโจทก์ทั้งสองหรือไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะนำมาพิจารณาในชั้นนี้ โจทก์ทั้งสองจะมีความผิดหรือไม่ก็ต้องรอฟังผลการสอบสวนก่อน กรณียังถือไม่ได้ว่าจำเลยทั้งสองโต้แย้งสิทธิของโจทก์ โจทก์ทั้งสองจึงไม่มีอำนาจฟ้องศาลแรงงานกลางพิพากษา ขอบแล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ทั้งสองฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(ประพัฒน์ อุฑาภาพ-อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ